

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 634/2530

นายสมนึก ศรีเจริญ

โจทก์

บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคอนโซลิเดเต็ด

เอ็นจิเนียริง จำกัด

จำเลย

นายณฤพล พลศิริพัฒน์ ทนายโจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์โจทก์เป็นอุทธรณ์ใน
ปัญหาข้อเท็จจริงทั้งสิ้น ต้องห้ามอุทธรณ์จึงไม่รับอุทธรณ์

โจทก์เห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายว่า ระเบียบข้อ
บังคับ เอกสารหมาย จ.4 มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายหรือไม่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัย
ข้อเท็จจริงผิดไปจากสำนวน การรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่ และจากข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางรับฟังเป็นที่ยุติว่า โจทก์ได้
รับอนุมัติให้ลาออกโดยไม่มีความผิดนั้น โจทก์มีสิทธิจะได้รับเงินสมทบตามระเบียบ
ข้อบังคับตามกฎหมายหรือไม่ หาใช่อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงไม่โปรดมีคำสั่งให้รับ
อุทธรณ์ของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ทนายจำเลยยื่นคำร้องคัดค้าน (อันดับ 55)

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยให้ปฏิบัติตามสัญญาจ้างแรงงาน หรือข้อบังคับ
เกี่ยวกับการทำงาน หรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง โดยจ่ายเงินสมทบจำนวน

52,130 บาท ให้แก่โจทก์

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว(อันดับ 51)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 52)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ข้อที่โจทก์อุทธรณ์ตามอุทธรณ์ข้อ 2 ก. ว่าศาลแรงงานกลางไม่ควรรับฟังระเบียบเกี่ยวกับการจ่ายเงินสมทบเอกสารหมาย จ.4 ซึ่งออกมาภายหลัง แต่ควรรับฟังเอกสารหมาย จ.3 อันเป็นระเบียบที่ใช้ระหว่างโจทก์เริ่มทำงานจนถึงปัจจุบัน ซึ่งโจทก์มีสิทธิได้รับเงินสมทบประการหนึ่งกับข้อที่โจทก์อุทธรณ์ตามอุทธรณ์ข้อ 2 ข. ว่าที่ศาลแรงงานกลางฟังว่าโจทก์ประกอบกิจการแข่งกับจำเลยผู้เป็นนายจ้างโดยเชื่อคำเบิกความของนางนิตยา พยานบอกเล่าและเชื่อคำเบิกความนายสุพจน์ นายสนิท พยานจำเลยประกอบคำเบิกความของโจทก์ว่าพนักงานในบริษัทจำเลยไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับโจทก์เป็นการวินิจฉัยผิดไปจากพยานหลักฐานในสำนวนประการหนึ่ง และข้อที่โจทก์อุทธรณ์ตามอุทธรณ์ข้อ 2 ค. ว่าศาลแรงงานกลางรับฟังพยานขัดแย้งกันและโจทก์มิได้กระทำผิดระเบียบข้อบังคับของบริษัทจำเลย อีกประการหนึ่ง นั้นล้วนแต่เป็นอุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานให้แตกต่างไปจากข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางฟังเป็นยุติแล้ว จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงทั้งสิ้นต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ที่ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์โจทก์ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ข้อที่โจทก์อุทธรณ์ตามอุทธรณ์ข้อ 2 ก. ว่าศาลแรงงานกลางไม่ควรรับฟังระเบียบเกี่ยวกับการจ่ายเงินสมทบเอกสารหมาย จ.4 ซึ่งออกมาภายหลัง แต่ควรรับฟังเอกสารหมาย จ.3 อันเป็นระเบียบที่ใช้ระหว่างโจทก์เริ่มทำงานจนถึงปัจจุบัน ซึ่งโจทก์มีสิทธิได้รับเงินสมทบประการหนึ่งกับข้อที่โจทก์อุทธรณ์ตามอุทธรณ์ข้อ 2 ข. ว่าที่ศาลแรงงานกลางฟังว่าโจทก์ประกอบกิจการแข่งกับจำเลยผู้เป็นนายจ้างโดยเชื่อคำเบิกความของนางนิตยา พยานบอกเล่าและเชื่อคำเบิกความนายสุพจน์ นายสนิท พยานจำเลยประกอบคำเบิกความของโจทก์ว่าพนักงานในบริษัทจำเลยไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับโจทก์เป็นการวินิจฉัยผิดไปจากพยานหลักฐานในสำนวนประการหนึ่ง และข้อที่โจทก์อุทธรณ์ตามอุทธรณ์ข้อ 2 ค. ว่าศาลแรงงานกลางรับฟังพยานขัดแย้งกันและโจทก์มิได้กระทำผิดระเบียบข้อบังคับของบริษัทจำเลย อีกประการหนึ่ง นั้นล้วนแต่เป็นอุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานให้แตกต่างไปจากข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางฟังเป็นยุติแล้ว จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงทั้งสิ้นต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ที่ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์โจทก์ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(สินวล คงลาภ-จุนท์ จันทรวงศ์-สุพจน์ นาถะพินธุ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ